

Nr. 128 Runderlaß des Reichsministers und Chefs der Reichskanzlei. Berchtesgaden, 10. August 1939

R 43 II/1236a, Bl. 42 Ausfertigung, Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

[Verbot von Kunstgeschenken aus öffentlichen Sammlungen]

An die Herren Reichsminister die Herren Reichsstatthalter die Landesregierungen

Verschiedentlich sind in den letzten Jahren aus besonderem Anlaß führende Persönlichkeiten des Staates und der Partei mit Geschenken bedacht worden von nicht nur hohem Sachwert, sondern auch bedeutsamem Kunstwert oder großem historischen und traditionellen oder sonst ideellem Wert, indem diese Geschenke vom Schenker dem Eigentum des Reichs, der Länder, der Gemeinden usw., besonders aus Museen und Sammlungen entnommen wurden. Der Führer mißbilligt solche Geschenke, und zwar auch dann, wenn die für solche Schenkungen maßgebenden Gesetzes- und Verwaltungsvorschriften nicht verletzt worden sind. Der Führer ist der Auffassung, daß Museen, Sammlungen und ähnliche Einrichtungen sowie auch einzelne Gegenstände von hohem Kunstwert oder von historischem Wert, die der öffentlichen Hand gehören, – wenn auch nicht im streng juristischen Sinne – Eigentum des gesamten deutschen Volkes oder engerer Kreise der Volksgemeinschaft sind und deshalb dem Volke und seinen Teilen unversehrt erhalten bleiben müssen, und zwar möglichst unter Aufbewahrung an den Orten, zu denen sie in sachlicher Beziehung stehen oder an denen sie schon von alters her ruhen. Stücke, die aus Sammlungen oder von einem bestimmten Ort entfernt werden, haben einzeln oder an einem anderen Ort auch nicht mehr den Wert, den sie im Rahmen der Sammlung oder an einem bestimmten Ort haben, zumal vielfach mit der Herausnahme eines Stückes aus einer Sammlung und der Überführung an einen anderen Ort das Charakteristische des betreffenden Stückes verloren geht. Auch Privatsammlungen, soweit sie der Öffentlichkeit zugänglich sind, sind möglichst unversehrt zu erhalten und nicht durch Herausnahme einzelner Stücke in ihrem Wert zu mindern.

Der Führer, der persönlich die Annahme derartiger Geschenke stets abgelehnt hat, hat daher ausdrücklich angeordnet, daß die Herausnahme von Gegenständen aus Sammlungen, Museen und ähnlichen Einrichtungen zu Geschenkwzwecken künftig unterbleibt und daß auch einzelne Gegenstände der oben gekennzeichneten Art nicht zu Geschenkwzwecken verwendet werden.

Im Auftrage des Führers bitte ich ergebenst, hiervon Kenntnis zu nehmen.

Dr. Lammers

¹ Entw. durch MD Meerwald vom 3. 8. 1939 und Reinkonzept, jeweils mit zahlreichen Korrekturen und Ergänzungen durch Lammers: R 43 II/1236a, Bl. 37–39; Ausfertigung auch in R 43 II/604, Bl. 54. Der RdErl. entsprach dem Ergebnis eines Vortrags bei Hitler am 1. 8. 1939 (Anhang, FV 285*), den RL Bormann durch folg. Schreiben an Lammers vom 26. 7. veranlaßt hatte: „Der Führer beauftragte mich, Ihnen mitzuteilen, daß er bei Ihrem nächsten Vortrag mit Ihnen über Geschenke sprechen wolle, die bisher verschiedentlich aus Sammlungsbeständen (Museen) Prominenten gemacht wurden. Der Führer selbst hat derartige Geschenke immer abgelehnt und er wünscht, daß von Ihnen eine Anordnung vorbereitet wird, die ausdrücklich die Hergabe von Geschenken aus Sammlungen verbietet.“ R 43 II/1236a, Bl. 36. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 13746.

Zitierhinweis

Nr. 128 Runderlaß des Reichsministers und Chefs der Reichskanzlei. Berchtesgaden, 10. August 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d128>